Алгоритм: проверка расчёта метрами до входа

Комплект «Расчёт метрами: проверка до подписи». Шесть шагов до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам.

Назначение

Пошаговый порядок проверки предложения «рассчитаемся квартирами» до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам. Отвечает на один вопрос: чем на самом деле платят — оплаченной квартирой или долгом за неё.

Когда применяется

Заказчик или застройщик предлагает оплатить работы (полностью или частично) объектами долевого участия: уступкой прав по ДДУ, ДДУ напрямую на подрядчика, «квартирой после ввода». Особенно — когда предложение сопровождается скидкой от цены метра: скидка это цена риска, и алгоритм помогает понять какого.

Граница применения

При отметке «→ юрист» получите правовую оценку до подписания документов. Алгоритм не запрещает расчёт метрами: он делает видимым, что именно предлагают, и переводит решение из «по старой памяти» в решение по проверенным фактам.

Шаг 1. Назвать форму сделки

Выясните и запишите, что именно предлагают оформить:

— ДДУ напрямую на подрядчика;

— уступка прав по ДДУ от третьего лица (чья это ДДУ — аффилированное физлицо? юрлицо застройщика?);

— предварительный договор / соглашение «квартира после ввода»;

— зачёт встречных требований после регистрации ДДУ. Результат шага: названная форма. «Потом оформим» формой не является — работы без оформленной формы расчёта это работы в долг без документов о долге.

Развилка: предварительный договор или устная договорённость «после ввода» → стоп, → юрист.

До регистрации права требования у подрядчика нет ничего.

Шаг 2. Проверить, оплачен ли ДДУ, который передают

Ключевой шаг. По ч. 3 ст. 15.4 Федерального закона № 214-ФЗ обязанность участника долевого строительства по оплате цены ДДУ считается исполненной с момента поступления денежных средств на счёт эскроу. Проверьте сумму поступлений по документу банка и условия ДДУ; открытие счёта без поступления денег само по себе не подтверждает оплату.

— Запросите по передаваемому ДДУ: открыт ли счёт эскроу, в каком банке, пополнен ли, на какую сумму. Подтверждение — справка или выписка банка, не письмо застройщика. Форма — «Запрос о состоянии счёта эскроу по передаваемому ДДУ» из этого комплекта.

— Прочитайте в проекте уступки формулировку об обязательствах: переходят ли на нового участника обязанности по внесению средств на счёт эскроу. Как читать этот пункт — памятка «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу». Развилка:

— Эскроу пополнен на сумму договора, уступка передаёт оплаченное право → продолжайте проверку (шаг 3).

Эскроу не пополнен, и обязанность внести деньги переходит на подрядчика → это не оплата работ: подрядчик получает не квартиру, а долг за неё.

Зачёт встречных требований между сторонами сам по себе не подтверждает поступление денежных средств на счёт эскроу (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ). Если предлагается зачёт стоимости работ, отдельно проверьте основание, стороны и оформление зачёта, исполнение обязанности по оплате ДДУ и возможность уступки по ст. 11 Закона № 214-ФЗ. Акт о расчёте между сторонами не заменяет подтверждение банка о поступлении средств на эскроу.

Эскроу вообще не открыт → стоп, → юрист.

Шаг 3. Проверить объект и застройщика

— ЕИСЖС (наш.дом.рф): проектная декларация, заявленный срок ввода, история переносов срока.

— Разрешение на строительство: действует ли, до какой даты.

— kad.arbitr.ru: иски к застройщику, дело о банкротстве.

— ЕФРСБ / Федресурс: сообщения о намерении подать на банкротство.

— Свежая выписка ЕГРЮЛ: статус, возраст компании, смена собственника. Письменную фиксацию состояния объекта даёт «Запрос застройщику о статусе объекта» из этого комплекта; собственная проверка по открытым источникам делается независимо от ответа на него.

Развилка: срок ввода уже переносился, разрешение на исходе или истекло, дом не принят надзором (ЗОС не выдано) → каждый пункт — самостоятельный красный флаг. Два и больше → входить только с юристом и обеспечением (шаг 6).

Шаг 4. Проверить состояние проектного финансирования и продаж

Условия проектного финансирования определяются кредитной документацией конкретного проекта. Финансирование может быть ограничено при нарушении предусмотренных ею условий (ковенантов); наличие, содержание и последствия таких условий нельзя устанавливать только по темпам продаж.

Проверьте по документам проекта, есть ли ограничения финансирования и какое имущество или права переданы в обеспечение банку. Предложение расчёта квартирами само по себе не доказывает остановку финансирования или отсутствие у застройщика денежных средств.

— Каким банком открыто проектное финансирование (видно в проектной декларации).

— Идут ли продажи: число зарегистрированных ДДУ по объекту и динамика за последние месяцы (ЕИСЖС; выписка ЕГРН по земельному участку — ДДУ регистрируются как обременения участка).

— Сопоставьте признаки риска: замедление строительства, изменения сроков, динамику продаж и предложение метров вместо денег. Это основания для дополнительной проверки, а не доказательства прекращения финансирования.

Развилка: при признаках финансовых ограничений запросите подтверждение условий финансирования и обеспечения; оцените, не переносит ли предложенная схема риск недостатка денежных средств на подрядчика.

Дальше — шаги 5 и 6 только с юристом.

Шаг 5. Посчитать экономику метра

Скидка от прайса — не прибыль, пока метр не продан.

— Реальная цена продажи такой квартиры сегодня: стакан предложений по дому и району, а не прайс застройщика.

— Срок экспозиции и дисконт быстрой продажи.

— Налоги при получении и реализации (режим налогообложения подрядчика — посчитайте со своим бухгалтером, в файл числа намеренно не записаны).

— Стоимость денег на период «работы сданы → квартира продана». Результат шага: сопоставимая цифра — сколько денег и когда приносит метр против суммы работ. Заполняется в «Чек-листе: расчёт метрами вместо денег».

Шаг 6. Если входить — условия входа

Каждое условие снижает конкретный риск из шагов 2–4; формулировки — с юристом:

— Денежная часть расчёта: {{ДОЛЯ_ДЕНЬГАМИ}} — метрами не более согласованной доли.

— Передаваемое право проверено на оплату: поступление средств на эскроу подтверждено банком. Если цена ДДУ не оплачена, отдельно проверены условия уступки с одновременным переводом долга по ст. 11 Закона № 214-ФЗ и необходимое согласие кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Зачёт между сторонами не подменяет оплату счёта эскроу.

— В уступке точно определено, какие обязанности по оплате цены ДДУ переходят новому участнику; подтверждены фактическая оплата и согласия, необходимые для выбранной конструкции.

— Графики: передача прав по метрам привязана к закрытию объёмов работ, а не к вводу объекта.

— Выход: что происходит с расчётом при срыве ввода, отзыве разрешения, остановке финансирования — записано в договоре. Результат: решение входить / не входить принято по заполненному «Чек-листу: расчёт метрами вместо денег», а не по скидке.

Важно, прочитайте до использования

Комплект помогает проверить предложение о расчёте квартирами и подготовить запросы сторонам сделки. Комплект делает видимым, что именно вам предлагают — оплаченную квартиру или долг за неё, — и переводит решение из «по старой памяти» в решение по проверенным фактам.

Перед подписанием сверяйте применимую редакцию Закона № 214-ФЗ, условия ДДУ, уступки и документы банка на дату сделки.

Граница проходит по стадии. Пока сделка обсуждается и бумаги не подписаны — комплект работает. Уступка уже подписана и идёт спор — дальше работа юриста по конкретным документам. Застройщик в процедуре банкротства — это комплект «Реестр требований кредиторов» и юрист, а не эти файлы.

При отсутствии подтверждения оплаты эскроу решение о сделке принимайте только после проверки обязательств, порядка уступки и рисков по конкретным документам.